长春新星宇建筑安装有限责任公司中央公园项目“5.3”高处坠落事故调查报告

2017年5月3日9时18分，位于长春市仙台大街与湛江路交汇处的中央公园小区在建工地9号楼发生一起因火灾导致的高处坠落事故，造成一人死亡。

事故发生后，经管委会批准成立了由安监局、公安分局、纪工委、总工会组成的中央公园项目“5.3”高处坠落事故调查组，并邀请区检察院派员参加。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、调查取证、查阅有关资料和记录、集体讨论，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、 基本情况

（一） 项目概况

项目名称: 中央商务区A地块工程施工

总造价: 壹亿捌仟壹佰零壹万伍仟柒佰贰拾壹元整

项目内容: 建筑面积177494.84平方米（地下室，1#楼——20#楼）

施工单位: 长春新星宇建筑安装有限责任公司

监理单位: 吉林国瑞工程项目管理有限公司

（二）事故相关单位情况

1. 建设单位:长春豪顶房地产开发有限公司。法定代表人:王德志。公司地址:经济开发区东南湖大路636号107号房。类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。注册资本:壹仟万元整。成立日期:2016年04月06日。经营期限:2016年04月06日至2036年04月05日。经营范围:房地产开发、销售、出租、信息咨询。

2. 施工单位:长春新星宇建筑安装有限责任公司。法定代表人:王福章。公司地址:绿园区翔运街899号。类型:其他有限责任公司。注册资本:壹拾亿元整。成立日期:2006年02月05日。经营期限:2006年02月05日至2026年02月04日。经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级,建筑装修装饰工程专业承包壹级,机电设备安装工程专业承包贰级,钢结构工程专业承包壹级,市政公用工程施工总承包贰级,地基与基础工程专业承包壹级,公路工程施工总承包叁级。

3. 监理单位:吉林国瑞工程项目管理有限公司。法定代表人:刘喜军。公司地址:长春市高新开发区硅谷大街3355号18栋4楼423室。类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。注册资本叁佰万元整。成立日期:2001年05月25日。经营期限:2001年05月25日至2021年05月24日。经营范围:房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级,工程招标代理机构甲级。

(三)外部监管情况

经开区建设局、质监站、长春市经济技术开发区公安消防大

队作为该项目的行业管理部门、消防管理部门，承担行业监管职责和消防监管职责。长春市经济技术开发区公安消防大队对建设工程工地按照《中华人民共和国消防法》和《吉林省消防条例》要求，采取抽查式监督管理。经过区纪工委对此次事故中负有行业监管职责的经开区建设局、质监站及工作人员按照相关规定进行相应的调查，认定经开区建设局、质监站依法依规地履行了其监管义务。

二、事故发生经过、应急救援及处置情况

（一）事故发生经过

2017年5月3日6时许，工头刘孝东带领邵明红等七名工人登上中央公园小区在建工地9号楼楼顶。工人们将现场可燃物堆放至楼顶的电梯间。随后在刘孝东的指挥下使用喷火枪明火烤融铺在楼顶的SBS卷材，做防水施工。约9时许，在风力作用下，电梯间内的可燃物被引燃，继而引燃楼面卷材，火借西南风势在楼顶向四周蔓延，其中六名工人逆风顺利撤离并组织灭火，在电梯间东侧的邵明红被黑烟和大火包围并驱赶至东侧楼边，邵明红为避开烟、火，翻过115厘米高的女儿墙，扒住墙头将身体悬空在楼体外侧。约9时10分，从高处坠落。

（二）应急救援情况

现场工人在起火后跑到楼道内取来灭火器进行救火，工地内的其他工人纷纷持灭火器赶来救援。9时18分，长春市公安消防支队指挥中心接到报警后，派出辖区消防中队于9时30分赶到现场救援。

刘孝东等人一边救火，一边找寻被困火场的邵明红，发现邵明红失去意识躺在楼下的地上。现场工人在拨打120急救电话后，为赢得救援时间，借用工地的车辆将邵明红送至中日联谊医院救治，工地负责人随即到医院垫付了治疗费用。

珠海路派出所在9时30分许接到匿名报警后派出民警出警后，将相关人员带走，展开调查。并在当晚19时找到邵明红就医医院，经核查确认邵明红坠落死亡。19时53分，长春市公安消防支队经开大队将事故移送给经开区安监局。

（三）应急评估意见

经评估，在此次事故应急处置工作中，消防支队和公安局快速反应，出险及时。经开区相关部门接到信息后应急响应及时，方法措施得当，积极安抚家属。事故单位和死者家属对于邵明红因工死亡及善后赔偿一事，均无异议。家属因感情因素，拒绝进行尸检。

三、事故伤亡及直接经济损失情况

（一）事故伤亡情况

本次事故造成一人死亡。死者姓名：邵明红，性别：男，年龄：45 ，婚姻状况：已婚，身份证号：220122197207264836 ，家庭住址：吉林省农安县哈拉海镇柴岗镇东方红村七社 ，工作单位：长春新星宇建筑安装有限责任公司，职务：劳务工人 。

（二）直接经济损失

事故造成的直接经济损失约100万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

长春新星宇建筑安装有限责任公司未对邵明红进行必要的消防应急培训，火灾发生后，邵明红未能采取合理有效的逃生路线，逃生方式不当，从高处坠落，伤重致死。

（二）间接原因

1. 刘孝东等人违反《中华人民共和国消防法》第二十一条之规定，在使用明火作业前，未事先办理审批手续；未采取隔离现场可燃物等相应的消防安全措施，引发火灾，导致邵明红被烟、火围困。

2. 长春新星宇建筑安装有限责任公司未在施工现场设置稳定、可靠的水源满足临时消防用水的需要；将做防水的劳务工作发包给不具备资质的刘孝东个人。在刘孝东组织的施工队入场作业前，未对全部施工工人进行消防安全技术交底，未进行消防安全的教育培训。安排不具备安全管理资格的王长利从事安全管理工作。

3. 吉林国瑞监理有限公司派驻在中央公园项目的总监代表马永刚、9号楼监理人员吴狄，对建设工程施工现场安全技术规范等强制性标准不掌握、不知道，没有按照工程建设强制性标准实施监理。

（三）事故性质

经调查组认定，中央公园项目“5.3”高处坠落事故是一起由火灾引发的一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及事故单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1. 王福章，长春新星宇建筑安装有限责任公司法定代表人，作为公司的主要负责人，没有及时消除生产安全事故隐患，违反了《安全生产法》第十八条第（五）项之规定，建议由区安监局依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，对其处上一年年收入30%的罚款。

2. 姜洪志，长春新星宇建筑安装有限责任公司内设新安分公司负责人。在原项目经理张健离职后，对中央公园小区在建工地履行项目经理职责。对其所分管工地的消防安全工作督

促、检查不够，没有及时消除火灾隐患和生产安全事故隐患。违法了《安全生产法》第二十二条第（五）项之规定，建议由区安监局依照《安全生产法》第九十三条之规定，暂停其与安全生产有关的资格一年。同时建议长春新星宇建筑安装有限责任公司对其降职处理。

3. 张亚新，长春新星宇建筑安装有限责任公司中央公园小区在建工地项目负责人，没有及时排查生产安全事故隐患，针对9号楼顶层没有消防水源的问题没有提出改进安全生产管理的建议。违反了《安全生产法》第二十二条第（五）项之规定，建议由区安监局依照《安全生产法》第九十三条之规定，撤销其与安全生产有关的资格，建议长春新星宇建筑安装有限责任公司对其撤职处理。

4. 由文俊，长春新星宇建筑安装有限责任公司中央公园小区在建工地安全员，没有及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。违反了《安全生产法》第二十二条第

（五）项之规定，建议由区安监局依照《安全生产法》第九十三条之规定，暂停其与安全生产有关的资格一年。建议长春新星宇建筑安装有限责任公司对其降职处理。

5. 王长利，长春新星宇建筑安装有限责任公司中央公园小区在建工地安全档案员，没有履行动火作业程序，没有如实记录安全生产教育和培训情况，没有及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项之规定，因其不具备与安全生产有关的资格，参照《安全生产法》第九十三条之规定，建议长春新星宇建筑安装有限责任公司对其撤职处理。

6. 马永刚，吉林国瑞监理有限公司派驻在中央公园项目的总监代表，对建设工程施工现场安全技术规范等强制性标准不掌握、不知道，没有按照工程建设强制性标准实施监理。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款之规定，建议由区建设主管部门，依法依规对其进行处理。

7. 刘孝东，受雇于姜洪志，组织工人对中央公园小区在建

工地9号楼楼顶进行防水施工作业。作为防水工程的负责人，没有及时排查生产安全事故隐患，指使他人违反消防安全规定冒险作业，违反了《中华人民共和国消防法》第六十四条第（一）项之规定，依照《中华人民共和国消防法》第六十四条之规定，建议由长春市公安局经开分局依法依规处理。

8．张立东，受雇于刘孝东，在中央公园小区在建工地9号楼楼顶进行防水施工作业。没有拒绝刘孝东的违章指挥，违反规定使用明火作业，违反了《中华人民共和国消防法》第六十四条第（二）项之规定，依照《中华人民共和国消防法》第六十四条之规定，建议由长春市公安局经开分局依法依规处理。

（二）对责任单位处理建议

1．长春新星宇建筑安装有限责任公司，没有健全生产安全事故隐患排查治理制度，没有采取技术、管理措施及时消除事故隐患，没有按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》的要求在施工现场设置稳定、可靠的水源满足临时消防用水的需要；未在现场配置灭火器材，导致现场起火后形成火灾，邵明红被困。同时未对邵明红等从业人员进行安全生产教育和培训，未进行安全技术交底。导致邵明红在火灾中自身应急处

置不当。对邵明红的死亡负有管理责任。违反了《安全生产法》第二十五条、第三十八条之规定，建议由区安监局依照《安全生产法》第一百零九条第(一)项之规定，对其处以罚款二十五万元的行政处罚。

2. 吉林国瑞监理有限公司，派驻在中央公园项目的总监代表马永刚、9号楼监理人员吴狄，对建设工程施工现场安全技术规范等强制性标准不掌握、不知道，没有按照工程建设强制性标准实施监理。没有正确履行监理职责，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款之规定，依照《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第(四)项之规定，建议由区建设主管部门，对其进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）长春新星宇建筑安装有限责任公司，要切实强化安全生产主体责任，进一步落实安全生产责任制，严格履行各项规章制度及作业规程，并立即组织开展全员安全生产教育、培训，加大消防安全检查力度，防范类似事故再次发生。

（二）吉林国瑞监理有限公司，要认真执行三方合同，严格履行监理义务。对派驻在工地的监理人员，事先要进行相应的培训，保证其具备与职务对等的工作能力。监理人员对GB50720-2011《施工现场消防安全技术规范》等国家标准，内容上要充分了解，工作中要严格执行。正确履行监理职责，防范类似事故再次发生。

（三）建议对该工地负有监管职责的各社会监管部门，应进一步强化红线意识和忧患意识，深入开展建筑施工领域专项巡视督查工作，全面排查和治理安全生产事故隐患和薄弱环节，切实加强我区建筑施工领域安全生产监管工作。重点督查安全防护、预防高处坠落情况和规范化安全班组建设情况。

中央公园项目“5.3”高处坠落事故调查组

2017年7月19日